

他疏浚流經宁那城^①的运河。这条运河是神圣的。河中是清洁的。願女神宁那給河以长流之水。

（日知譯，录自《古代埃及与古代两河流域》第 60—65 頁。）

三、所謂“苏美尔”法典的断片

这是楔形文字大泥板之一部分。泥板共有文字五行，这是其中的最后两行。原文为草书体的后期苏美尔文，当屬於公元前十九世紀。大概出自烏魯克城，为拉尔沙王国法律的一部分，拉尔沙王国曾于公元前二千年左右与伊新王国共同代替了以烏尔为首都的“苏美尔及阿卡德”王国即烏尔第三王朝。

譯文据《古代史通报》，1952, № 3, 第 211—212 頁。

第一条^② 推撞自由民之女，致墮其身內之物者，应賠償銀十舍客勒^③。

第二条 毆打自由民之女，致墮其身內之物者，应賠償銀三分之一明那^④。

第三条 不依照指定他的航綫行駛而使船失事者，除船价本身外，应对船主人按……計算租船之費。

第四条 养子^⑤ 倘告其父母云：“尔非吾父，尔非吾母”，則彼应放棄房屋、田、园、所有奴隶及其他財產，而此养子本身应按其全价出卖。倘其父母告彼云：“尔非吾子”，則彼应走出……房

① 拉格什轄下之一城。

② 現有原文大約自法典中間开始，这些条次仅为現存原文之次序。

③ 舍客勒，約八点四公分。

④ 明那，約半公斤。

⑤ 养子，俄譯本为 Младший，依 В. В. 斯特魯威院士說为养子。

屋。

第五条 倘其父母云：“尔非吾子”，則彼应离开圍牆和居地^①。

第六条 引誘自由民之女离家外出，而女之父母不知者，应告知此女之父母……而此女之父母以女嫁之。

第七条 引誘自由民之女离家外出，而女之父母知之者，則引誘此女之人应对神发誓云：“彼^②实知情，过应在彼”。

第八条 栏中之牛倘为獅子所吞食，牛之价值应作为牛之主人的損失。

第九条 倘牛伤害栏中之牛，則应以牛还牛^③。

（日知譯，录自《古代埃及与古代两河流域》第74—75頁。）

四、所謂“苏美尔”亲属法

这是阿卡德譯文的苏美尔原文。出自“法律家”所用的苏美尔文教本，教本包含字典、文法形式及法律程式，以及法律內容的种种样式的原文。这个文献大概产生于公元前二十世紀，那时苏美尔語言已不通行。同时可以推想，这个文献也反映了拉尔沙王国的法律实践。这是公元前七世紀的抄本，出自尼尼微的亚述国王的档案。

譯文据《古代史通报》，1952，№3，第212—213頁。

垂之未来，行之久远。

第一条 倘子告其父云：“尔非吾父”，則应髡彼之发，加之以奴隶

① 上条末句之“彼”及此句中之“彼”，当指父或母，可能因不认其子，而被逐出公社。参閱下文“所謂‘苏美尔亲属法’”第三——四条。

② 彼，OH，俄譯者注云，疑即指父母。

③ 以牛还牛，是說应以活牛償死牛之主。

之标记,并卖之以易銀。

第二条 倘子告其母云:“尔非吾母”,則应髻彼之鬢,并逐出公社,逐之于家庭經濟之外。

第三条 倘父告其子云:“尔非吾子”,則彼^①丧失房屋与圍牆。

第四条 倘母告其子云:“尔非吾子”,則她丧失房屋与器具。

第五条 倘妻恨其夫而告之云:“尔非吾夫”,則应投之于河。

第六条 倘夫告其妻云:“尔非吾妻”,則彼应給銀半明那。

第七条 自由民雇用奴隶而奴死亡、逃走、失踪、規避或患病,則彼^②应每日按約定之半付給谷物,以为奴隶受雇之工資^③。

(日知譯,录自《古代埃及与古代两河流域》第75—76頁。)

五、埃什嫩那国王俾拉拉馬的法典

这部法典保存在今特尔·哈尔馬尔城发现的楔形文字的两块泥板上,古时此城为埃什嫩那的附屬地区——而埃什嫩那則是巴比倫东北边狄雅拉河谷的一个城市。序言为苏美尔文,法典本文为阿卡德語而帶有若干地方特点。

譯文据《古代史通报》,1952, № 3, 第213—219頁。

序 言

〔某年〕〔某〕月二十一日立,从此吉利吉利之子俾拉拉馬承受埃什嫩那之王权,并在底格里斯河……苏普尔·沙馬什城……其

① 此处之“彼”当指“父”。

② “彼”为自由人,即雇主。

③ 此工資当系給予奴隶之主人。

父之家……象——年号“献大兵器”^①。

第一条 ^②	大麦一庫魯 ^③	合銀一舍客勒，
	上等植物油三卡 ^④	合銀一舍客勒，
	胡麻油一苏图 ^⑤ 二卡	合銀一舍客勒，
	猪油一苏图五卡	合銀一舍客勒，
	“河油” ^⑥ 四苏图	合銀一舍客勒，
	羊毛六明那	合銀一舍客勒，
	盐二庫魯	合銀一舍客勒，
	……一庫魯	合銀一舍客勒，
	蜜三明那	合銀一舍客勒，
	淨蜜二明那	合銀一舍客勒。

第二条 精选胡麻油一卡，其价为大麦三苏图，
精选猪油一卡，其价为大麦二苏图五卡，
精选河油一卡，其价为大麦七卡。

第三条 有牛及御者之車，其租用之費为大麦一馬西克图^⑦ 四苏图；如以銀計，則其租用之費为三分之一舍客勒；他可以用車終日。

第四条 船之租用之費，以每一庫魯容积計，为二卡，而船夫雇用之費为……馬西克图四苏图；他可以用船終日。

第五条 倘船夫不慎而致船沉沒，則彼应照所沉沒者賠償之。

① 两河流域当公元前三千年代末至二千年代初所用年号常取前年所发生之大事。俾拉拉馬之年号，全称当为“埃什嫩那王俾拉拉馬献大兵器于某庙之某神”。

② 第一条及第二条皆为物价之法律。

③ 一庫魯約一百二十一公升。

④ 一卡約十分之四至十分之八公升。

⑤ 一苏图約四公升。

⑥ “河油”之义不詳。

⑦ 一馬西克图約二十四公升。

第六条 自由民倘取他人之船以……則彼应付出銀十舍客勒。

第七条 刈麦者雇用之費为大麦二苏图；倘以銀計，則其雇用之費为十二烏土图^①。

第八条 簸谷者雇用之費为大麦一苏图。

第九条 倘自由民因收割而給雇工銀一舍客勒，而雇工不助自由民，完全不为之刈割，則彼应付出銀十舍客勒。彼应領取大麦一苏图五卡作为雇用之費而离开，并应退还已領之分給品，大麦、油及衣服^②。

第十条 馱子之雇用費为大麦一苏图，而赶馱者之雇用費亦为大麦一苏图；他可以用馱子終日。

第十一条 一个雇工之用費为銀一舍客勒；其吃飯費用为銀一塞^③。雇工应服务一个月。

第十二条 自由民在穆什欽努^④田中于……而被捕者，当白日休息之时，应出銀十舍客勒；倘在夜間于……而被捕，則应处死；他不应活下去。

第十三条 自由民在穆什欽努之家——即在其家中当白日休息之时被捕者，应付出銀十舍客勒；倘当夜間在家中被捕者，則应处死；他不应活下去。

第十四条 雇佣之費……：倘彼获得銀五舍客勒，則其雇佣之費为一舍客勒，倘彼获得銀十舍客勒，則其雇佣之費为二舍客勒。

第十五条 塔木卡^⑤或卖酒妇不得从奴、婢之手接受銀、羊毛、胡

① 一烏土图不及百分之五公分。

② 此条規定三事：一，雇工不作工，应十倍賠償其已領之雇銀；二，他可以領取为雇主做工期中的小量食料；三，但应退还已領的較多的分給品。

③ 塞，等于烏土图，不及百分之五公分。

④ 穆什欽努，B. B. 斯特魯威院士以为乃被征服之自由民，И. М. 狄雅科諾夫则以为这是为国王服役而有份地之人（参閱下《汉穆拉比法典》第八条注）。

⑤ 塔木卡，国王之商业代理人，商人。

麻油及其他物品。

第十六条 对于尚未分家的自由民之子^①以及奴隶，均不得貸与〔財物〕。

第十七条 倘自由民之子将聘礼送至岳父之家，遇双方（即未婚夫及未婚妻）之一死亡时，則仅将銀退回其主人。

第十八条 倘彼取她为妻，她已入居其夫之家，而不久此新妇死亡，則他（岳父？）不仅可以取回她所带往之財物，且可以取回更多財物：每一舍客勒的銀，他可以加取六分之一〔舍客勒〕又六烏土图，每一庫魯大麦，他可以加取利息一馬西克图四苏图^②。

第十九条 自由民付出等量之物而收回等量之物者，必須在打谷时交还^③。

第二十条 倘自由民……以供……，而借者与之，并对之将大麦以銀結价，則在收成时借者应取大麦并按每一庫魯計一馬西克图四苏图取息。

第二十一条 倘自由民与以現銀，則彼可取回銀并按每一舍客勒計六分之一〔舍客勒〕又六烏土图取息。

第二十二条 倘自由民并无他人所負任何之債，而拘留他人之婢为质，則婢之主人应对神宣誓云：“我不負你任何債務”；而自由民应付出与一婢之身价相等之銀^④。

第二十三条 倘自由民并无他人所負任何之債，而拘留他人之婢为质，并扣留此质于其家直至于死，則自由民应賠償婢之主人以两婢。

① Mar awêlim, 此处指家长制下的无权利的儿子，但一般自由民亦可称此。

② 新娘未生子而死，此新娘在夫家应得之物，应归新娘之父，这說明一个已嫁的女子，在生子之前，其继承人仍为其父族。

③ 此大抵言无利借貸，故在打谷时应即交还。

④ 此自由民除付銀之外，尚須退还所质之婢，观下条可以自明。

第二十四条 倘自由民并无他人所負任何之債，而拘留穆什欽努之妻以为质^①，并扣留此质于其家直至于死，則此为生命攸关之法律問題，取人为质者应处死。

第二十五条 倘自由民請求于岳父之家，而岳父接受其請求，然竟以其女許配他人，則此女之父应加倍退还彼所接受之聘礼。

第二十六条 倘自由民致送聘礼以求他人之女，但另一人未向女之父母提出請求，竟偷窃此女并迫之同居，則此为生命攸关之問題，此人应处死。

第二十七条 倘自由民未向女之父母提出請求，且未与女之父母訂立協議与契約，而徑取自由民之女为妻，則此女住自由民之家即达一年之久，仍非其妻。

第二十八条 倘相反，自由民已与女之父母訂立協議及契約，而后取女为妻，則她已为有夫之妇，倘再投入他人怀抱，則应处死，不得偷生。

第二十九条 倘自由民在远征中因受襲击或遭失敗而消息不明，或被捕为俘，在……其居于外国之时，他人取其妻以为妻，她且已生子，則当自由民归来时，仍可以取回其妻。

第三十条 倘自由民憎恨其公社及主人^②而逃走，而他人取其妻以为妻，則当自由民归来时，不能对其妻提出控訴。

第三十一条 倘自由民强迫他人之婢同居，則彼应付出銀三分之二明那，而婢仍屬於其主人所有。

第三十二条 倘自由民以其子交人哺乳并撫育之，而应給之谷、应給之油及应給之羊毛已三年不付，則彼应付出銀十舍客勒以

① 此处仅云穆什欽努之妻，可能当时全权的自由民大多数还没有必須以家族成員为质，故上两条皆云自由民之婢为质。

② “主人”盖即国王。

为教养其子之費，而其子应归于彼。

第三十三条 倘有人誘惑奴婢，而以奴婢之子給予自由民之女，至此子长大，为其主人所見，則主人可以将此子取回，而此子应归于彼。

第三十四条 倘王宮之婢以其子或其女与穆什欽努教养，則王宮可以取回此子或此女。

第三十五条 而占有王宮奴婢之儿童者，(除归还儿童外)应以儿童之价賠償王宮。

第三十六条 倘自由民以其財產交人保管，而以日后取贖为条件，然而房屋未被打开，入口未被打破，窗戶未被拆毀，而保管之財產遺失，則彼(即担負保管之人)应賠償自由民之財產。

第三十七条 倘自由民^①之屋倒坍，或除托交彼之財物外，屋主之財物亦有遺失，則屋主应在提什帕克^②庙对神发誓：“我之財產与你之財產一并遺失；我不欺人，亦不說謊。”——他应对彼如此发誓，而后可不負任何責任。

第三十八条 倘諸兄弟之一欲出售其所分得之产，而其兄弟欲购之，則彼(卖者)应先滿足其兄弟之意。

第三十九条 倘自由民因穷困而出售其房屋，則在买者付款之日，以前之屋主应即让出房屋。

第四十条 倘自由民购买奴、婢、牛或任何其他物品，而不能确定卖者为誰，則彼当以盜窃論。

第四十一条 倘烏巴魯、那普他魯或木都^③出售其西克魯^④，則卖

① 此自由民指保管人。

② 地方神，埃什嫩那之庇护神。

③ 烏巴魯当为公社成員，那普他魯当为“解放者”，木都当为“有經驗者”、“能手”，意义不甚明了。

④ 西克魯，一种酒名。

酒妇应按时价付款。

第四十二条 倘自由民咬破自由民之鼻，应赔銀一明那；伤其一眼，应赔銀一明那，一齿，二分之一明那，一耳，二分之一明那，搥人之颊，銀十舍客勒。

第四十三条 倘自由民砍断自由民之一指，则彼应赔銀三分之二明那。

第四十四条 倘自由民推倒自由民于……而挫伤其手，则彼应赔銀二分之一明那。

第四十五条 倘彼挫伤其足，则应赔銀二分之一明那。

第四十六条 倘自由民殴打自由民而挫伤其……则应赔銀三分之二明那。

第四十七条 倘自由民推撞自由民之……，则彼应赔銀十舍客勒。

第四十八条 关于……从三分之二明那至一明那，应当给他解决诉讼案件；至于有关生命问题，则仅能由国王解决之^①。

第四十九条 倘自由民在偷来的奴婢之旁被捕，则彼应以奴还奴，以婢还婢^②。

第五十条 倘职司治水之地方长官或任何公务人员捕到属于王宫或穆什钦努之亡奴、亡婢、亡牛或亡马，不以之送至埃什嫩那，而留于自己之家，如过七日或一月，则王宫当按司法程序索取其贓物。

第五十一条 埃什嫩那之奴或婢，其身上有枷、铐并髡发^③者，如未经其主人许可，不得走出埃什嫩那的大门。

第五十二条 在牒报人防备下进入埃什嫩那大门之奴与婢，应加

① 这大约是地方公社长老的法庭和国王的法庭的法律限界。

② 应以奴或婢赔偿奴婢主人。

③ 枷、铐及髡皆奴隶身分之标志。

以枷、铐并髡发，他应为奴婢主人戒备。

第五十三条 倘牛触牛而致之于死，则两牛之主人应当互相平分活牛之价与死牛之值。

第五十四条 倘牛有抵触之性，邻人以此告牛之主人，但主人未使牛不致为害，结果牛触人并致之于死，则牛之主人应赔銀三分之二明那。

第五十五条 倘牛触奴而致之于死，则牛之主人应赔銀十五舍客勒。

第五十六条 倘狗发疯，邻人以此告狗之主人，但主人未杀狗，狗咬人，致人于死，则狗之主人应赔銀三分之二明那。

第五十七条 倘狗咬奴而致之于死，则狗之主人应赔銀十五舍客勒。

第五十八条 倘墙有崩塌危险，邻人以此告墙之主人，但主人未加固其墙，墙崩，致自由民之子于死，则此为有关人命问题，应由国王裁决之。

第五十九条 倘自由民于生有小孩后遺棄其妻而另娶，則被^復应被驅逐出家，并丧失一切，而它应归于彼所遺棄之人。

（第六十条及第六十一条原文毁坏。）

（日知譯，录自《古代埃及与古代两河流域》第76—84頁。）

六、伊新国王李必特·伊絲达的法典

此为九个楔形文字泥板断片的复原，这些断片包含有刻在石柱上的原文的各种抄本，文字为后期苏美尔文。

譯文据《古代史通报》，1952，№ 3，第219—225頁。

序 言

当众神之父偉大的安及万国之王、决定命运的主人恩利尔，看到安的女儿尼宁新娜^①，看到她的光彩的容貌，为着她的……欢心，在伊新賜她以統治苏美尔与阿卡德的王国即安所創立的丰饒地区和善良統治的时候。

当安和恩利尔为了建立境内的法律、为了消除众人的怨言、为了防止敌意与暴力的武装、为了满足苏美尔及阿卡德的生灵，选择李必特·伊絲达即賢明的牧人而其名尝为嫩兰尼尔^②所称的李必特·伊絲达来領導国家的时候。

我，李必特·伊絲达，尼普尔的恭順牧人、烏尔的忠实的恩加尔^③、埃里都的亲近之人、烏魯克的善良僧侶、伊新的王、苏美尔和阿卡德的王、伊兰娜^④所关怀的人，依照恩利尔的囑咐，在苏美尔和阿卡德确立法律。

当这时候，我对于尼普尔的儿女、烏尔的儿女、伊新的儿女、苏美尔及阿卡德的儿女，这些曾被束縛和奴役的人，我真正为之……在我的……建立他們的自由。我真正的使父母扶养其子女，使子女扶持其父母，我真正的使父母与其子女共处，使子女与其父母共处。我已确立新創的父家族和兄弟家族^⑤。我，李必特·伊絲达，恩利尔之子，在父家族与兄弟家族中規定七十^⑥……在未婚之青年家族中……我規定十月……十……人之妻……人之子……

① 伊新之庇护女神。安及恩利尔为最高神。

② 恩利尔神之綽号。

③ 农民集团之首长，或王家及神庙領地之份地首长，此处則指烏尔之統治者。

④ 肥沃女神(阿卡德之伊絲达)。

⑤ 父家族与兄弟家族意指“氏族”、“家族公社”。所謂兄弟家族，当指大家族公社，其中已无氏族长。

⑥ “七十”之义不明，可能为一年服役七十日。

(以下大部分闕文,約有原文之半。所保存者仅法典的五个断片。)

(一)“……規定此……”…… (二)“……由之而来的父家族的财产”…… (三)“……出自地方长官中者,出自宮廷大臣中者,出自管理人中者”…… (四)“……以船……以船他……。倘自由民雇船并以之用于……旅行……新旅行……”…… (五)“……粮食之贈品……他赋予……。倘他以其果园給予园丁以培植果子……而园丁予园主……”(在此断片后漏約三十五字至五十字。)

第八条^① 倘自由民以荒地給予自由民作为培植果园之用,而此人并未将此荒地全部培植,則应将尚未耕垦的荒地交与此种园之人,为其应得之份^②。

第九条 倘自由民入人之园而以盜窃行为被捕,則彼应偿銀十舍客勒。

第十条 倘自由民砍伐他人园中之树木,則彼应偿銀二分之一明那。

第十一条 倘自由民房屋之旁有一块他人之荒地,房屋主人告荒地主人云:“因你地荒凉,将有人侵入我屋;請将你屋加固”,倘其事已經决定,而約字已立,則遇失物之时,荒地主人应对房屋主人賠償其遺失之财产。

第十二条 倘自由民之婢或奴逃往一个地方,在另一自由民之家住居一月,而被揭发,則此自由民应以一头还一头^③。

第十三条 倘此自由民并无一头,則应偿銀十五舍客勒。

① 在此以前不止七条,至少有二三十条。

② 荒地出租为园,收成时,主人指定园中一部分土地上的收获物为已有,其余归租地人。如租地人不曾将园全部培植,則未垦部分归彼,彼将一无所得。

③ “头”,即奴隶。

第十四条 倘自由民之奴以其奴役归还其主人，且对其主人加倍履行其奴役，則此奴应解放^①。

第十五条 倘米克图^②为国王所贈賜，則不得夺取之。

第十六条 倘米克图自己来到自由民之处，則此自由民不应将彼强留，而应听彼去所欲往之处。

第十七条 倘自由民責成其他自由民以其所不知之事，且无报酬，則其他自由民可以不履行义务，而此自由民应自行担負其所責成他人之事的义务。

第十八条 倘房屋之主人或房屋之女主人不履行房屋納稅的义务，而其他自由民代为履行，且經過三年而主人或女主人并未赶走此人，則此負担房稅之人可以占取房屋；房屋主人不得提出要求。

第十九条 倘房屋之主人……（下闕文十至十五字）。

第二十条 倘自由民从继承人夺去并……（下闕文在五十字以上）。

第二十一条 ……或……父家族（闕文三至五字），他取之为妻，則她自父家所接受的礼物，他可以作为她的继承者，取为己有。

第二十二条 倘父犹存，則其女——不論其为恩图、納第图或卡第什图^③——可以居父之家，亦如一继承人。

第二十三条 倘居住父家之女……（下闕文約三十字）。

① 此条意义不明，可能所指之奴为債奴，所履行之奴役为債務奴役。

② 米克图，为一种依附之人，在公元前三千年代之公文书中常可見到，而在二千年代初之公文书中，則以此法典第十五条及十六条所提及者为其罕有之記載。显然的，国王可以将此等人賜与私人，到了这时，米克图便不能离开自己的主人。而成为事实上之奴隶。

③ 恩图、納第图及卡第什图皆女性僧侶，前二种又譯“神姊”及“神妻”。

第二十四条 倘彼所取之第二妻曾为彼生子，則第二妻从其父家所带来之妝奩归于其子所有；而父之財產应由第一妻之子及第二妻之子平均分配之。

第二十五条 倘自由民取妻，妻生子，諸子皆在，而諸婢亦为其主人生子，且父使諸婢及其子皆获自由，諸婢之子仍不得与其主人之子分产。

第二十六条 倘其前妻已死，而彼取婢为妻，則其前妻之子为彼之继承人；而婢之子，因系婢为其主人而生，故亦彼之子，可以享有彼之家产。

第二十七条 倘自由民之妻未为之生子，而街头献神女奴为之生子，則彼应以谷、油及衣服抚养此献神女奴。献神女奴所生之子为彼之继承人，但在其妻在世之日，献神女奴不得与其妻同居于家。

第二十八条 倘自由民避而不与其妻晤面，但尚未立約解决，而妻亦尚未离家，他的另一个妻，即他所取之爱妻，則为第二妻；他应贍养其第一妻。

第二十九条 倘女婿至岳父家，并带来聘礼，而后来被逐，其妻又被轉予其友，則岳家应退还彼所带来之聘礼，其友亦不得取其妻。

第三十条 倘有妻之青年取街头之献神女奴，而法官告彼，使彼勿与此献神女奴往来，但彼終于拋棄其妻，則彼应加倍付出离棄之銀。

第三十一条 （闕文約五至八字）……給彼，則父死之后，諸继承人可以分父家之产，但他們不得分割家族之一份^①；他們父亲之

^① 家族之一份，可能指国王給予全家族之份地，或指家族公社財產之不可分的部分。

言……不得……

第三十二条 倘父子生前为其子——长兄——規定聘礼，而子在父生前娶妻，則父死之后，继承人……（闕文二十至二十五字）。

第三十三条 倘……自由民……并确定，彼不分家，則彼应償銀十舍客勒。

第三十四条 倘自由民租牛而伤鼻环之筋肉，則彼应賠償买价之三分之一。

第三十五条 倘自由民租牛而伤其眼，則彼应賠償买价的一半。

第三十六条 倘自由民租牛而折断其角，則彼应賠償买价之四分之一。

第三十七条 倘自由民租牛而伤其尾，則彼应賠償买价之四分之一。

第三十八条 （闕文五至十字）……应付出……买价。

結 語

我依烏图^①的誠实之言，使苏美尔与阿卡德保持可靠之正义；我，李必特·伊絲达，恩利尔之子，遵照恩利尔确立之意旨，消除敌意与暴力；哭泣、悲伤，而……烏图以此等法律，我不究既往；真理与正义，我使之光輝灿烂；我滿足苏美尔及阿卡德之生灵（闕文五十至六十字）……当我为苏美尔与阿卡德創立財富之时，我立此石柱。

凡不加害此石柱之人，不破坏我之事业之人，不擦去我所写的名字、不写上彼自己名字之人，賜彼久长之寿命与呼吸；許彼高升

① 阿卡德之沙馬什，日神与正义之神。

于埃·庫尔^①，恩利尔光輝之仪容自天鉴之。

凡加害此石柱之人，破坏我之事业之人，进入宝库而移去石基石柱之人，擦去我所写的名字而写上自己的名字，或以此中詛咒之語加諸他人之人——纵彼为国王，纵彼为……（闕文十至二十字）……将剝夺之并使之入于……彼……将无有……；阿什南及苏木堪^②，肥沃之主宰，将剝夺彼之財富；（闕文二十五至五十字，后为原文之殘迹）……将廢止；烏图，天地之裁判官……将以偉大的言語，剝夺彼……彼……石柱之基（以下原文毀坏）；令彼成为墓丘之居民；其国基将不永；其国之王，不論其为誰——尼努尔塔，强大之战士，恩利尔之子……（末后磨損）。

（日知譯，录自《古代埃及与古代两河流域》第84—90頁。）

七、汉谟拉比王法典

原文刻在雪花岩的石柱上，埃兰人侵入巴比倫后把石柱带回苏撒，1901年为法国考古队发现。现在石柱存于巴黎卢佛博物館。文献年代屬公元前十八世紀。語言是典型的古巴比倫語。

依藍王运走石柱作战利品。有几行銘文已被磨灭，显然是为了刻入依藍王自己的名字。但是，法典条文大部分——二八二条中的二四七条依旧保留下来。后来在亚述巴尼拔圖書館中发现了法典若干部分的抄本，得以增补石柱上毀損的部分。

巴比倫王朝第六王汉谟拉比的法典，是古代东方史最寶貴的史料之一。巴比倫奴隶社会最重要的特征，在法典的条文、序言和結語里，都明显表現出来。这是保存得相当完整的最古的法典，因为更早的法典——

① 尼普尔最高神恩利尔之庙；又名宇宙。

② 阿什南为谷物之女神，苏木堪为牲畜之神。

苏美尔法典，留傳下来的仅是片断的条文而已。

譯文据《古代世界史資料选讀》第一卷《古代东方》第149—176頁，参照《古代史通报》1952年第三期中的譯文。

安努那克^①之王，至大之安努^②，与决定国运之天地主宰恩利尔^③，授与埃亚^④之长子馬都克^⑤以統治全人类之权，表彰之于伊极极^⑥之中，以其庄严之名为巴比倫之名，使之成为万方之最强大者，并在其中建立一个其根基与天地共始終的不朽王国——

当这时候，安努与恩利尔为人类福祉計，命令我，榮耀而畏神的君主，汉謨拉比，发揚正义于世，灭除不法邪恶之人，使强不凌弱，使我有如沙馬什^⑦，昭临黔首，光耀大地。

我，汉謨拉比，恩利尔所任命的牧者，繁荣和丰产富足的促成者，为尼普尔完成一切，使天地交泰，且成为埃·庫尔^⑧光荣的守护者；

我，常胜之王，使埃里都^⑨复兴，并使埃·阿布苏^⑩的祀典归于純正。

我，四方的庇护者(?)，表揚巴比倫之名，使吾主馬都克衷心喜悅，并常日参拜埃·沙吉刺；

① 土地之众神。

② “天神”。

③ 苏美尔之地神，全苏美尔最高之神，众神之父与王。

④ 海、河及地下水之神，天神安努之子，苏美尔人称为恩奇，塞姆人称为埃亚。

⑤ 巴比倫之庇护神。当巴比倫成为国都之时，馬都克亦被宣布为众神之主。木星以馬都克为名，視為馬都克之化身。

⑥ 諸天神。

⑦ 太阳、光明及审判之神。他的主要祭祀中心为西巴尔、阿卡德及拉尔沙二城。

⑧ 尼普尔之恩利尔神庙。

⑨ 波斯灣沿岸的城市(今之阿布·沙赫連)。

⑩ 埃里都城神庙。以下在每一城市名称之后皆指該地之神庙。

我,王者之貴胄,新^①之所立,曾使烏尔^②富足,且为忠順之祈禱者,使埃·奇什尔格尔丰饒;

我,忠于沙馬什的强有力的合法之王,曾巩固西巴尔^③之根基,使爰伊^④墓上复盖綠草,并兴建埃·巴拉神庙,使之有如天宮;

我,饒恕拉尔沙^⑤之战士,曾为自己同盟者沙馬什而兴修埃·巴巴尔;

我,賦予烏魯克^⑥生命并授与其人民以充足水源之君主,曾兴建埃·安努,并为安努与伊絲达积聚財富;

我,国境之天盖,曾結集伊新^⑦离散的人民,使埃·格尔馬赫神庙更加丰裕;

我,众王之統治者,薩巴巴^⑧之堂兄弟,曾保卫基什^⑨城之住宅,修飾埃·米特烏尔沙格,使之燦烂輝煌,并确立伊絲达大典,关怀呼沙格卡拉馬神庙这座御敌的堡垒(?);

我,其願望有其友伊拉^⑩为之执行,曾使庫塔^⑪城巩固,并为米斯兰增强一切;

我,冲击敌人的勇猛的金牛,图图^⑫之鍾爱者,曾使波尔西帕^⑬

① 月神(等于苏美尔之兰那尔),其主要祭祀中心在烏尔城。

② 南部巴比倫的城市(今之埃尔·穆卡雅尔)。

③ 阿卡德邻近之城(今之阿布·哈巴)。后来两城合而为一。

④ 沙馬什之妻。

⑤ 南部巴比倫之一城市(今之森克列)。在此法典編纂之前不久,当汉谟拉比在位之三十年,拉尔沙經殘酷战争后为汉谟拉比所占有。“饒恕拉尔沙”一語由是可以理解。

⑥ 南部巴比倫之一城(今之法尔卡)。

⑦ 位于尼普尔以北之城市。

⑧ 战神。主要祭祀中心在基什城。

⑨ 北部巴比倫之一城(今之特尔·埃尔·奥赫米尔)。

⑩ 瘟疫与死之神。祭祀中心在庫塔城。其另一名字为尼尔格尔。

⑪ 北部巴比倫之一城市(今之特尔·伊伯拉吉穆)。

⑫ 或那勃,智慧之神。主要祭祀中心在波尔西帕。

⑬ 巴比倫的郊区(在幼发拉底河右岸)。

愉悅激動，且时常关怀埃·斯达；

我，众王之神，聰明睿智，曾扩大第尔巴特^①耕地，并使强大的烏拉什^②的谷仓充盈；

我，握有智慧女神媽媽^③为之裝飾的王笏及王冠，曾确立克什〔奥皮斯^④？〕的疆界，并使宁都^⑤所需的食品美丽而洁淨；

我，睿智无倫，曾确定拉格什及吉尔苏^⑥的牧場及飲水場，掌握埃·宁努的大量祭品；

我，俘获敌人，为至高^⑦的喜爱者，曾实行哈拉布^⑧神諭的預言，使伊絲达衷心喜悅；

我，明哲之君主，其祈禱为阿达得^⑨所知，曾使彼特·卡尔卡尔（？）城战士阿达得之心平息，并使埃·烏格尔格尔的一切均有其应有的秩序；

我，赋予阿达布^⑩以生命之王，为埃·馬赫庙之庇护者；

我，众王之君主，无敌之战士，曾赋予馬什堪·沙布里穆^⑪城以生命，使埃·米斯兰有丰足之飲水；

我，实行一切計劃的賢明的統治者；曾庇护災難之中的馬尔恭^⑫人，使他們有足够的住所，且对于提高我的王权的埃亚与达穆

① 位于巴比倫以南的一个城市(今之特尔·得連)。

② 农业神。祭祀中心在第尔巴特城。

③ 母亲女神，在神話中作为人类之女創造者而出現。

④ 北部巴比倫底格里斯河岸的一个城市(今之塔克·伊·奇斯拉，近巴格达)。

⑤ 生育与命运之女神，众神之母。

⑥ 底格里斯河下游之双城，今之古城特罗。

⑦ 女神伊絲达之称。

⑧ 大概指叙利亞北部之阿列波城。

⑨ 雷電雨及洪水之神。

⑩ 南部巴比倫之一城(今之俾斯馬亞)。

⑪ 北部巴比倫馬尔恭地区之一城。

⑫ 北部巴比倫之一地区，与馬利国家为界。

格尔倫那^①，則規定永远进献純洁的祭品；

我，众王之首，曾凭其創造者达干^②之力征服幼发拉底諸城鎮，保护米拉^③及图图尔^④的人民；

我，榮耀的君主，使伊絲达容光煥发，曾为宁那苏^⑤規定其所需的洁淨食品，在災难之际曾援助过自己的臣民(?)，使其在巴比倫能安居乐业。

我，人民的牧者，其事业为伊絲达之所喜悅，曾把伊絲达安置在通衢阿卡德^⑥中央的埃·烏尔馬什；

我，使公道发揚，以正直的办法管理各部落，曾恢复亚述^⑦城的仁慈的庇护女神；

我，扑灭(??)尼尼微^⑧的埃·米什米什火焰(??)之君主，使伊絲达的名字增輝。

我，榮耀者，忠于諸大神，苏穆·拉·伊魯^⑨之后嗣，新·穆巴里特^⑩之强有力的继承人‘不朽之王族，强大之君主，巴比倫之太阳，光明照耀于苏美尔及阿卡德全境，四方咸服之王，伊絲达之喜爱者。

① 神埃亚之妻(其另一名为达穆欽那)。

② 古代阿摩利之神；阿摩利王朝既确立于巴比倫，他也便被包括在巴比倫众神之中。

③ 巴比倫西北一富强的国家之名(取名于其首都馬利，今之特尔·哈里里)。汉谟拉比于其在位之第三十五年毁灭了馬利，他說爱撫“米拉之人”，即是暗示此点。事实上汉谟拉比是以殘酷手段迫害这个被征服的城市。

④ 确实的位置未詳。

⑤ 地下世界之神。

⑥ 据H. M. 狄雅科諾夫注釋(《古代史通报》，1952，第三期，第227頁)，直譯应为“在通衢中的阿卡德”(史詩对各城市的通用的称号)，阿卡德城之确实地位不詳(在西巴尔附近)。

⑦ 亚述之古都(今之卡拉特·塞尔卡特)。

⑧ 亚述之一城，后来曾为国都(今之庫雍茲克)。

⑨ 巴比倫第一王朝之第二王(公元前1880至1845年)。

⑩ 巴比倫之王(公元前1812至1793年)，汉谟拉比之父。

当馬都克命我統治万民并使国家获得福祉之时，使我公道与正义流傳国境，并为人民造福。自今而后：

第一条 倘自由民宣誓揭发自由民之罪，控其杀人，而不能证实，揭人之罪者应处死。

第二条 倘自由民控自由民犯巫蠱之罪而不能证实，則被控犯巫蠱之罪者应行至于河^①而投入之。倘彼为河所占有，則控告者可以占領其房屋；倘河为之洗白而彼仍无恙，則控彼巫蠱者应处死；投河者取得控告者之房屋。

第三条 自由民在訴訟案件中提供罪证，而所述无从证实，倘案关生命問題，則应处死。

第四条 倘所提之证据屬於谷或銀的条件，則应处以本案应处罰之刑。

第五条 倘法官审理訟案，作出判决，提出正式判决书，而后来又变更其判决，則应揭发其擅改判决之罪行，科之以相当于原案中之起訴金額的十二倍罰金，該法官之席位应从审判會議^②中撤消，不得再置身于法官之列，出席审判。

第六条 自由民窃取神或宮廷之财产者应处死；而收受其赃物者亦处死刑。

第七条 自由民从自由民之子或自由民之奴隶买得或为之保管銀或金，或奴隶，或女奴，或牛，或羊，或駱，或不論何物，而无证人及契約者，是为窃賊，应处死。

第八条 自由民窃取牛，或羊，或駱，或猪，或船舶，倘此为神之所

① 直譯为河神。所指者盖为巴比倫人視為神圣之幼发拉底河。神判組織的詳情如何，我們无所知。

② 大概所指的是人民會議。

有物或宫廷之所有物，則彼应科以三十倍之罰金，倘此为穆什欽努^①所有，則应科以十倍之罰金；倘窃賊无物以为偿，則应处死。

第九条 自由民遺失某物而发现其失物在另一自由民之手，倘占有此失物者云：“此物由一卖者售与我，我在证人之前买得”，而失物之主亦云：“我能提出知道此为我物之证人”，則买者应領到出售此物之卖者及购买时为之見证之证人；而失物之主人亦应提出知此为其失物之证人。法官应审理他們的案件，而交付买价时为之見证之证人及知此失物之证人，皆須就其所知，声明于神之前。卖者为窃賊，应处死；失物之主应收回其失物，买者应从卖者之家收回其所付之銀。

第十条 倘买者不能領到出售与彼之卖者及买时作证之证人，而仅失物之主提出知其失物之证人，則买者为窃賊，应处死；失物之主应收回其所失之物。

第十一条 倘失物之主不能領到知其失物之证人，則彼为說謊者，犯誣告罪，应处死。

第十二条 倘卖者已死，則买者可从卖者之家取得本案起訴之五倍的賠償費。

第十三条 倘此自由民所提之证人不在近处，法官可予以六個月以內的期限。倘在六个月中不能領到证人时，則彼为說謊者，应受本案应得之刑罰。

第十四条 自由民盜窃自由民之幼年之子者，应处死。

① 据 B. B. 斯特魯威的意見，是被征服地区（尤其南部巴比倫之苏美尔城市）居民之称，他們地位次于基本的巴比倫人——“丈夫之子”，在法权上要受到限制，据 H. M. 狄雅科諾夫的意見，此說并无資料可以证明。他认为穆什欽努乃公社成員因破产失去土地而淪落依附王家土地之人或外来人，故穆什欽努常与宫廷并提。参閱《古代史通报》，1952，第三期，第 229、266 頁（参閱上“埃什嫩那国王俾拉拉馬的法典”第十二条注）。

第十五条 自由民将宮廷之奴或婢,或穆什欽努之奴或婢,帶出城門^①外者,应处死。

第十六条 自由民藏匿宮廷所有或穆什欽努所有之逃奴于其家,而不依傳令者之命令将其交出者,此家家主应处死。

第十七条 自由民于原野捕到逃亡之奴婢而交还其主人者,奴主应以銀二舍客勒酬之。

第十八条 倘此奴隶不說其主人之名,則应帶至宮廷,然后調查其情形,将其交还原主。

第十九条 倘藏匿此奴隶于其家而后来奴隶被破获,則此自由民应处死。

第二十条 倘奴隶从拘捕者之手逃脫,則此自由民应对奴主指神为誓,不負責任。

第二十一条 自由民侵犯他人之居者,应在此侵犯处处死并掩埋之。

第二十二条 自由民犯强盜罪而被捕者,应处死。

第二十三条 如强盜不能捕到,被劫者应于神前发誓,指明其所有失物,則盜劫发生地点或其周圍之公社及長老^②,应賠償其所失之物。

第二十四条 倘生命被害时,公社与長老应賠償其亲族銀一明那。

第二十五条 任何房屋失火,前来救火之自由民覬覦屋主之財產而取其任何財物者,此人应投于該处火中。

第二十六条 里都或巴衣魯^③奉王命出征而不行,或雇人以自代,此里都或巴衣魯应处死;代之者得其房屋。

① 城門抑宮門,不清楚。

② 公社居民之长,由国王任命。

③ 兵士种別之名,可能为重裝兵及輕裝兵。

第二十七条 里都或巴衣鲁为王役而被捕为俘(?)，此后其田园交与其他代服军役之人，倘彼归返其乡里，则应归还其田园，由彼自行担负军役。

第二十八条 里都或巴衣鲁为王役而被捕为俘(?)，而其子能服军役者，应以田园予之，由其代父服役。

第二十九条 倘其子年幼，不能代父服役，则应以田园之三分之一交与其母，由其母养育之。

第三十条 里都或巴衣鲁因其义务繁重，离弃其田园房屋，其后他人取其田园房屋而代之服役，已届三年，倘彼归而要求其田园房屋时，不得交还之。取其田园房屋而代其服役者应担负军役。

第三十一条 倘彼离去仅一年即归，则应交还其田园房屋，由其自服军役。

第三十二条 里都或巴衣鲁于王命远征时被捕为俘(?)，塔木卡^①为之贖还并送至其居地，倘其家有物可以取贖，应自取贖；倘其家无物可以取贖，应由其地之神庙为之取贖。倘其地之神庙无物为之取贖，则应由宫廷取贖之。其田园及房屋不得作为贖金。

第三十三条 倘德苦或卢布图^②取得“强制征募的兵士”或在王命出征时使用代人服役的雇佣兵而派遣之，此德苦或卢布图应处死。

第三十四条 德苦或卢布图占取里都之所有物，伤害里都，以里都为雇佣，在法庭审判中将里都交付更有力之人，或占有国王赐

① 大商人，亲身或通过小商人而经商，小商人分布全国，经营塔木卡所委托的货物。

② 巴比伦军队之指挥官职。

予里都之物者，此德苦或卢布图应处死。

第三十五条 自由民从里都购得国王所赐予之牛或羊者，应丧失其銀。

第三十六条 里都、巴衣魯或納貢人^①之田园房屋不得出卖。

第三十七条 倘自由民购买里都、巴衣魯或納貢人之田园房屋，则应毀其泥板契約，而失其价銀。田园房屋应归还原主。

第三十八条 里都、巴衣魯或納貢人不得以其与所負义务有关的田园房屋遺贈其妻女，亦不得以之抵償債務。

第三十九条 如田园房屋系由其自行买得，则彼得以之遺贈其妻女，亦得以之抵償債務。

第四十条 神妻^②、塔木卡或負有其他义务之人^③，得出售其田园房屋。买者应担負与其所买田园房屋有关之义务。

第四十一条 自由民以自己的財產换取里都、巴衣魯或納貢人之田园房屋，且加付价額时，里都、巴衣魯或納貢人仍可以回到自己的田园房屋，并可以收取其所加付的价額。

第四十二条 自由民佃田以耕，而田不生谷，则彼应以未尽力耕耘論，应依邻人之例，以谷物交付田主。

第四十三条 倘不耕耘而任田荒蕪，则彼应依邻人之例交付田主以谷物，并应将其所荒蕪之田犁翻耙平，交还田主。

第四十四条 自由民租处女地三年，以資垦殖，但怠惰不耕，则至

① 据 И. М. 狄雅科諾夫注釋，此为在王田中領到份地而以交納大量实物的收获品为条件之人，此种納貢即其义务（伊尔庫——ilkum）。它和私人佃租不同，私人佃租以契約关系为基础，王家納貢則凭政府之任意处理。納貢人与王家手工业者及其余从王家領到份地之人殆皆屬於穆什欽努之范畴。（参閱《古代史通报》，1952，第三期，第232頁。）

② 女巫之一種。

③ 負有其他义务之人——И. М. 狄雅科諾夫謂此为王家手工业者及公務人員等，領有王家份地，但与第三十六条所云之納貢人不同。

第四年时应将田犁翻、掘松、耙平，交还田主，并应按每一布耳^①凡十庫魯^②之額，以谷物交付田主。

第四十五条 自由民以其田租与农人佃耕，并将收取其田的佃金，而后阿达得淹其田或洪水毀去其收获物，則損失仅应归之农人。

第四十六条 倘彼非收取佃金，而系按收成的二分之一或三分之一出租田地，則田中之谷物应由农人与田主按約定比例（？）分之。

第四十七条 倘农人于第一年劳动未曾获利，而云：“我将为自己耕田”^③，則田主不得違反其意；其田只应由此农人耕作，至收获时依契約收取谷物。

第四十八条 倘自由民負有有利息的債務，而阿达得淹沒其田，或洪水毀其收获物，或因旱災，田不长谷，則彼在此年得不付谷与債主，而洗去^④其文約；此年利息亦得不付。

第四十九条 倘自由民从塔木卡取銀，而給塔木卡以适于耕种之谷田或芝麻田，而告之云：“田由君种之，田之所生谷或芝麻^⑤，务收割而自取之”，倘〔塔木卡之〕农人于田植谷或芝麻，則收获之时，田中所生之谷及芝麻，应仅由田主取之，而以谷付塔木卡，以偿向彼借取之銀及借銀之利息，以及塔木卡所付耕田之費用。

第五十条 倘彼所交付以还債者为已种之谷田或已种之芝麻田，

① 每一布耳約合六点三五公頃。

② 每一庫魯約合一百二十一公升（？）。

③ “为自己耕田”（俄譯者于其下加括号云：“也就是碰自己运气”）——农人因第一年垦耕損失，要求勿毀佃約，以图补偿。

④ 也就是洗去泥板，以便取消其中規定之时限而訂立新期限。

⑤ 巴比倫植物油的基本作物。

則田中所生之谷或芝麻，仅应由田主取之，而以銀偿还塔木卡本息。

第五十一条 倘彼无銀偿还，則可以谷或芝麻，依王家規定之比价交与塔木卡，以还向彼所借之銀及其利息。

第五十二条 倘塔木卡之农人不于田中生殖谷物或芝麻，其契約亦不得变更^①。

第五十三条 倘自由民怠于巩固其田之堤堰，而因此堤堰破裂，水淹〔公社之〕耕地，則堤堰发生破裂的自由民应赔偿其所毀損之谷物。

第五十四条 倘彼不能赔偿谷物，則应将彼本人及其〔动〕产交出以售銀，〔此銀〕应分配与〔公社〕耕地之谷物为水所毀損之人。

第五十五条 自由民开启其渠，不慎而使水淹其邻人之田，則彼应按照邻区之例，以谷为偿。

第五十六条 自由民放水，水淹其邻人业已播种之田，則彼应按一布耳凡十庫魯之額，赔偿谷物。

第五十七条 倘牧人未与田主商議放羊吃草事，未通知田主而飼羊于田，則主人应刈割其田，除此之外^②，应由不通知田主而飼羊于田之牧人按每一布耳凡二十庫魯之額，以谷赔偿田主。

第五十八条 当羊离开牧場(?)而全部畜群(?)都被拘留在城門內之后，倘牧人仍纵羊于田，且飼羊于田，則牧人应看守其飼羊之田，并在收获时以每一布耳凡六十庫魯之谷物，赔偿田

① 按第四十九条及本条所云之“农人”，当皆为債主塔木卡所雇以耕田之人或佃耕押在債主手里之田之人。所以此农人不耕之責任应由債主塔木卡方面負之，自由民(借債者)与塔木卡間之契約(如第四十九条所定者)不因此而变更。

② 亦即除田主收获之外。

主。

第五十九条 倘自由民不通知园主而砍伐自由民园中之树木，则应赔偿银二分之一明那。

第六十条 倘自由民以田地交与种园者培植果园，而种园者培植果园，将于四年中将果园培成，则至第五年，园主与种园者均分^①；园主应先选取其自己的一份。

第六十一条 倘种园者未将田地完全培成果园，而留一部分未种，则未种部分应属于种园者应得之份。

第六十二条 倘种园者未将给彼之田培成果园，如其为已垦之地，则种园者应就该地抛荒年数，按邻区之例，赔偿田主以佃金，并须将田地加工整修，以之交还田主。

第六十三条 如其为处女地，则彼应将田地加工整修，交还田主，并按每年每一布耳凡十库鲁之额，赔偿谷物。

第六十四条 倘自由民以果园交与种园者培植〔枣椰树〕^②，则种园者于其掌管该园期中，应以果园收入的三分之二交与园主，而自取三分之一。

第六十五条 倘种园者未将果园培植，而收入减少，则彼应照邻区之例交付果园之佃金。

第六十六条 倘自由民向塔木卡借银，塔木卡追索债款，而彼因无物可还，将其已培植之果园交与塔木卡，并告之云：“请取园中之枣，以还你之银”，则此塔木卡不得同意。园中之枣仅应由园主收取，并按照契约规定，偿还塔木卡之本银及其利息，园中剩余之枣仍归园主所有。

第六十七条 倘自由民建筑房屋，而与之并列……

① 大概所指的是地区分割，而不是收成。

② 此须人工培植。

(以下闕文三条)

……应交他……

第七十一条 倘〔自由民〕以谷物、銀或〔其他动〕产购买本为邻人所有而与赋役有关之房屋，則彼应丧失其一切付出之物，房屋应还原主。倘此房屋与赋役无关，則彼可以购买；彼可以用谷物、銀或〔其他〕动产购买之。

(以下闕文六条)

第七十八条 倘居住房屋之自由民以全年之租金交与房主，而房主于未滿期前令房客迁出，則房主因迫使房客于未滿期前迁出房屋，应丧失房客与彼之銀。

(以下闕文九条)

第八十八条 ……应按其邻人之例归还与彼。

第八十九条 倘塔木卡以谷或銀出賃，定有利息，則每一庫魯〔彼可取谷一百卡^①(?)，以为利息〕，倘賃与白銀，定有利息，則每一舍客勒之銀彼可取六分之一舍客勒又六塞^②，以为利息^③。

第九十条 倘自由民举債，定有利息，无銀还債，而仅有谷物，則按照国王規定，塔木卡仅应按每一庫魯凡一百卡計算，取谷以为利息。

第九十一条 倘塔木卡不遵守規定，在谷一庫魯取利一百卡、銀一舍客勒取利六分之一舍客勒又六塞之外，又提高利息而取之，則彼应丧失其所賃付之物。

第九十二条 倘塔木卡賃谷及銀，定有利息，而后仅(?)取利息〔……〕谷及銀，則此无利息〔……〕。

① 每庫魯为三百卡，每卡从十分之四至十分之八公升。

② 每舍客勒約八点四公分(凡一百八十塞)，塞——不及百分之五公分。

③ 此为法定最低利率，谷利为百分之三十三又三分之一，銀利为百分之二十。

第九十三条 [……]或[……],所取者,不表示减少[債額],亦不立补充文約,或将利息并入本金,則此塔木卡应按其所取之債額加倍退还谷物。

第九十四条 倘塔木卡貸谷或銀,定有利息,貸出之时,以不足重之秤計銀,以不足量之器計谷,收取之时,以超重之秤計銀,以逾量之器計谷者,此塔木卡应丧失其所貸付之物。

第九十五条 倘塔木卡貸谷或銀,定有利息,而監察人(?)不[在場?],則彼应丧失其所貸付之物。

第九十六条 倘自由民从塔木卡借谷或銀,而无谷或銀以还債,但仅有[其他动]产,則彼得在证人之前将彼所有任何之物交还塔木卡,塔木卡不得拒絕,应接受之。

(以下闕文一条)

第九十八条 ……应处死。

第九十九条 倘自由民以銀与自由民合伙,則彼等应在神前均分其利益。

第一百条 塔木卡以銀交与沙馬魯^①經營买卖,令其出发,而沙馬魯应在旅途中[……]使委托彼之銀获利,倘沙馬魯于所至之处获利,則应結算所取全部銀額之利息,而后应計算自己的日期,以偿还塔木卡。

第一〇一条 倘在所到之处未曾获利,則沙馬魯应按所取之銀,加倍交还塔木卡。

第一〇二条 倘塔木卡以銀貸与沙馬魯而不計息,而沙馬魯于所至之处遭受損失,則彼应以全部本金归还塔木卡。

第一〇三条 倘所运之一切于中途被敌人劫去,則沙馬魯应指神

① 为塔木卡(商人)服务之行商。

为誓,并免偿还责任。

第一〇四条 倘塔木卡以谷物、羊毛、油或任何其他資財交与沙馬魯出售,則沙馬魯应結算銀价,交还塔木卡。沙馬魯对其交付塔木卡之銀应取一个盖章的文件。

第一〇五条 倘沙馬魯对其交付塔木卡之銀,疏忽而未取盖章的文件,則此未給有盖章文件之銀不算帳。

第一〇六条 倘沙馬魯从塔木卡取到銀后,在塔木卡前坚不承认,則塔木卡应在神及证人之前证实沙馬魯領銀之事,而沙馬魯应按其所取之銀三倍交还塔木卡。

第一〇七条 倘塔木卡托付沙馬魯以某物,沙馬魯已将塔木卡所給彼之一切交还塔木卡,而塔木卡不承认收到沙馬魯所給之物,則此沙馬魯应在神及证人之前揭发塔木卡,而塔木卡因对沙馬魯抵賴之故,应按彼所收回之全数,六倍偿还沙馬魯。

第一〇八条 倘卖酒妇不受谷以为西克拉^①之費,而按超重的法碼收銀,而西克拉之定率量比之谷物之定率量为低^②,則此卖酒妇应被檢举,投之于水。

第一〇九条 倘犯人在卖酒妇之家聚議,而卖酒妇不报捕此等犯人,送之宫廷,則此卖酒妇应处死。

第一一〇条 神妻或神姊^③不住于修道院^④中者,倘開設酒館或进入酒館飲西克拉,則此自由女^⑤应焚死。

第一一一一条 卖酒妇賒卖其酒(?)六十卡者,至收成时应收谷五

① 一种烈酒。

② 西克拉价与谷物价之对比有定率,例如,假定两斤西克拉等于一斤谷,今卖酒者减低西克拉之定率数量,例如,假定一斤西克拉等于一斤谷,是即等于抬高酒价。

③ 女巫之一种。

④ 女修道者之修道院。

⑤ 可能指脫离家长制的父权之女巫而言。

十卡。

第一一二条 倘自由民于旅途中将銀、金、宝石或其所有的〔其他动〕产，交付另一自由民，托其运送，而此自由民不将受托之物交至所托之地，而占有之，则托物之主应检举其不交所托之物之罪，此自由民应按全部交彼之物之五倍以为偿。

第一一三条 倘自由民对另一自由民有谷或銀之債权，不通知谷物主人，即从谷仓或谷場取去谷物，则此自由民因其不通知谷物主人而擅从谷仓或谷場取谷，应被检举，彼应全部交还其所取之谷，且丧失其全部〔貸款〕。

第一一四条 倘自由民对另一自由民并无谷或銀之債权，而拘留其人质，则彼应赔偿每一为质之人銀三分之一明那。

第一一五条 倘自由民对另一自由民有谷或銀之債权，并拘留其人质，而为质之人以命运而死于取之为质者之家，则此不足以作控訴之根据。

第一一六条 倘人质因遭毆打或虐待，死于取之为质者之家，则人质之主人应检举塔木卡之罪；倘〔被取为质者〕为自由民之子，则应杀其子^①，倘为自由民之奴隶，则彼^②应赔偿銀三分之一明那，并丧失其全部〔貸款〕。

第一一七条 倘自由民因負有債務，将其妻、其子或其女出卖，或交出以为債奴，则他們在其买者或債权者之家服役应为三年；至第四年应恢复其自由。

第一一八条 倘彼交出奴或女奴以为債奴，则塔木卡可以继续将〔他或她〕轉让，可以将〔他或她〕出卖；不得起訴請求将〔他或她〕收回。

① 指債权者(取人为质者)之子。

② 指債权人。

第一一九条 倘自由民負有債務，將其曾为之生育子女的女奴出賣，則女奴之主人得以銀還塔木卡，而贖回自己的女奴。

第一二〇条 倘自由民將其谷物交存于自由民之家，而藏谷發生缺少情事，或屋主開倉擅取谷物，或根本否認曾藏谷其家，則谷物之主人應對神宣誓，證明其谷物，此屋主應將彼所擅取之谷加倍交還谷物主人。

第一二一条 自由民藏谷于自由民之家，每年每庫魯之谷應交納五卡之倉租。

第一二二条 自由民如將銀、金或不論何物，托自由民保藏，則應提出証人，証其所有交付之物，并訂立契約，方可托交保藏。

第一二三条 倘彼托交保藏時并无証人及契約，而其交藏之處否認之，則此不能作為起訴之根據。

第一二四条 倘自由民系在証人面前將銀、金或不論何物，交付自由民保藏，而此〔代為保藏〕之自由民否認其事，則彼應受檢舉，并應加倍交還所有彼所否認之物。

第一二五条 倘自由民將某物交托保藏，而其所藏之處或因損壞，或因失竊(?)，其所藏之物與屋主人之物一起遺失，則此因疏忽而使交藏之物遺失之屋主，應對財物之主人賠償其〔交藏之物〕。屋主得追尋其所遺失之一切，并自竊賊處索回失物。

第一二六条 倘自由民本未失物，而云：“我失物”，并誣(?)其鄰人，則其鄰人應對神發誓，檢舉其并未失物，而此自由民應按其所要求之物，加倍交給鄰人。

第一二七条 倘自由民指摘^①神姊或自由民之妻，而无罪証者，則

① 亦即毀謗之意。

此自由民应交与法官，并髡其鬢^①。

第一二八条 倘自由民娶妻而未訂契約，則此妇非其妻。

第一二九条 倘自由民之妻与其他男人同寢而被捕，則应捆縛此二人而投之于河。倘妻之主人保存其妻之生命，則国王亦将保存其奴隶^②之生命。

第一三〇条 倘自由民强奸尚未接触其夫而仍居其父家的自由民之妻而被获者，此自由民应处死，此妇免究。

第一三一条 倘自由民之妻被其夫发誓誣陷，而她并未被破获有与其他男人同寢之事，則她应对神宣誓，并得回其家。

第一三二条 倘自由民之妻因其他男人而被指摘，而她并未被破获有与其他男人同寢之事，則她因其夫故，应投入于河^③。

第一三三条 倘自由民被捕为俘，而其家有养活資料，則其妻应……并保存自己財產，不应入他人之家。如此妇不保存自己財產而入他人之家，則应受檢举，投之于水。

第一三四条 倘自由民被捕为俘，而其家并无养活資料，則其妻得入他人之家；此妇无罪。

第一三五条 倘自由民被捕为俘，而其家并无养活資料，于是妻入他人之家，且生有子女，而后其夫回来，覓得其妻，則此妇应返其前夫处；子女則屬其父。

第一三六条 倘自由民离棄其公社而逃亡，而后其妻入于他人之家，及此自由民归而欲取其妻，則因彼憎恨自己的公社而逃亡，逃亡者之妻不应返其夫之处。

① 一种耻辱的記号。长发、长鬢及长髯，編成辮子并塗以香油，是巴比倫人所自視尊严之习。

② 此处“奴隶”一詞应以假借之义理解之。每一巴比倫人皆被认为国王之奴隶。

③ 此指河神的神判。

第一三七条 倘自由民意图离棄曾为之生子之妾，或曾使之有子之不育妇女^①，則应將此妇女之嫁妝归还，并应給她一部分田園及〔动〕产，使她能撫养子女。至她已將子女撫养成人，則应就給予其子女的全部財產中，以相等于一繼承人之一份給她，而后她得嫁与她所喜愛之夫。

第一三八条 倘自由民离棄其未为之生子之〔元〕配，則应給她以相当于其聘金^② 数額之銀，并將其从父家带来之嫁妝归还，而后得离棄之。

第一三九条 如无聘金，則彼应給她以銀一名那，作为离婚費。

第一四〇条 如彼为穆什欽努，則彼应給她銀三分之一明那。

第一四一条 倘自由民之妻居于自由民之家而存心他去，处事浪費，使其家破产，其夫蒙羞，則她应受檢举，倘其夫决定离棄之，則可离棄之；在其他去时，其夫得不給她任何离婚費。倘其夫决定不离棄之，則可另娶他妇，而此妇應該留夫家，作为女奴。

第一四二条 倘妻憎惡其夫，而告之云：“你不要占有我”，則应就其邻人調查其事。倘她貞洁无过，而其夫經常外出，且对之凌辱备至，則此妇无罪；她得取其嫁妝，归其父家。

第一四三条 倘她不貞洁而常他往，使其家破产，其夫蒙羞，則此妇应投于水。

第一四四条 倘自由民娶不育之妇，此不育之妇給其夫以女奴，因而生有子女，而此自由民欲图納妾，則不应許可此自由民納妾。

① 不育妇女可能是女巫，但非絕對是女巫。不生育之妇女为其夫納女奴，女奴所生之子将成为此妇女之子。

② 按即新郎給新娘之父的聘礼，数額在四至六十舍客勒之間的銀，約等于一女奴之价。

第一四五条 倘自由民娶不育之妇,她未使彼有子,而彼欲纳妾,则此自由民得纳妾,并带之进入其家;此妾不应与不育之妇平等。

第一四六条 倘自由民娶不育之妇,她给其夫以女奴,女奴生有子女,而后此女奴自视与其女主人平等,则因她生有子女,其女主人不得将她出卖;女主人得将她加以奴隶标记,而列之于其余女奴之中^①。

第一四七条 倘她未曾生子,则其女主人得将她出卖。

第一四八条 倘自由民娶妻,妻病癩(?),而彼欲另娶,则彼可另娶,惟不应离弃其病癩之妻;此妻得居彼所建之屋中,彼应赡养其妻,以终其生。

第一四九条 倘此妇不愿居其夫之家,则彼应将她从父家带来之嫁妆归还之,她可以离去。

第一五〇条 倘自由民以田园房屋或其他〔动〕产赠与其妻,而给她以盖章之文约,则其夫死后,其子女不得对她起诉,作任何请求;母亲得将其身后之物授予其所钟爱之子,唯不得以之授予其兄弟^②。

第一五一条 倘居于自由民之家之妇,为使其夫之债权人不至将她扣押,曾与其夫立约,使之给她以有关文书,则此自由民于娶妇前倘负有债务,其债权人不得扣押其妻。与此相同,倘此妇入于夫家前负有债务,其债权人亦不得扣押其夫。

第一五二条 倘在此妇入于自由民之家后彼等负有债务,则彼等共同对塔木卡负责。

第一五三条 倘妻因其他男人而杀其夫,则应受刺刑^③。

① 按生育子女之女奴本可去奴隶标记,不与其他女奴同列,今处罰之。

② 此所以避免财产由夫家转入其父家。

③ 贯入于木橛上之刑。

第一五四条 倘自由民淫其女，則应将此自由民逐出公社。

第一五五条 倘自由民将一新娘許配其子，其子已与之发生关系，此后他自己奸淫之，而被破获，則应将此自由民捆縛而投之于水。

第一五六条 倘自由民将一新娘許配其子，其子未与之发生关系，而他自己奸淫之，則他应賠償她銀二分之一明那，并归还她从父家带来的一切財物，而后她可以嫁与任何喜爱她之丈夫。

第一五七条 倘自由民于其父死后淫其母者，則两人均处焚刑。

第一五八条 倘自由民于其父死后淫其生有子女之后母(?)而被破获，則应将此自由民逐出其父(?)之家。

第一五九条 倘自由民将聘礼送至其岳家，交付聘金之后，見其他妇女，而謂其岳父云：“我不娶你之女”，則女子之父得占有其送来的一切財物。

第一六〇条 倘自由民将聘礼送至其岳家，交付聘金，而后女子之父云：“我不将吾女給你”，則彼应加倍归还一切致送与彼之物。

第一六一条 倘自由民将聘礼送至其岳家，交付聘金，而后其友誹謗之，于是岳父告妻主^①云：“你勿娶吾女”，則彼应加倍退还一切致送与彼之物；而其友亦不得娶此妻。

第一六二条 倘自由民娶妻，妻为之生有子女，而后此妇死亡，則其父不得提出索还其嫁妆之要求；其嫁妆仅应屬於子女。

第一六三条 倘自由民娶妻，妻未使其有子女，而后此妇死亡，如岳父将此自由民之聘金退还，則此妇之夫不得請求此妇之嫁妆，其嫁妆仅应屬於其父之家。

① 即新郎。

第一六四条 倘岳父未将聘金退还，则彼应从此妇之嫁妆中扣除其聘金，而将嫁妆归还其父之家。

第一六五条 倘自由民以田园房屋赠与其所喜爱之继承人，且给他以盖章之文书，则父死之后，兄弟分产之时，此子应取其父之赠物，此外诸兄弟仍应均分父家之财产。

第一六六条 倘自由民已为其诸子娶妻，而未为其幼子娶妻，则父死之后，兄弟分产之时，应就父之家产中，除此未娶妻之幼弟应得的一份外，再给以婚姻聘金之银，使之娶妻。

第一六七条 倘自由民娶妻，妻为之生有子女，而后此妇死亡，妇死后彼又娶妻，妻亦生有子女，则后来父死时，诸子不应依母而分产；彼等应各取其母之嫁妆，而均分父之家产。

第一六八条 倘自由民欲逐其子，而告法官云：“我将逐吾子”，则法官应调查其事，如子未犯有足以剥夺其继承权之重大罪过，则父不得剥夺其继承权。

第一六九条 倘子对父犯有足以剥夺其继承权之重大罪过，则法官应宽恕子之初犯；倘子再犯重大罪过，则父得剥夺其继承权。

第一七〇条 倘自由民之配偶为之生有子女，其女奴亦为之生有子女，而父在世之日，称女奴所生之子女为“我之子女”，视之与配偶之子女同列，则父死之后，配偶之子与女奴之子女应均分父之家产；当分产时，配偶之子得优先选取其应得之份。

第一七一条 倘父于生前未称女奴为之生育之子女为“我之子女”，则父死之后，女奴之子女不得与配偶之子女同分父之家产。女奴及其子女应解放，配偶之子女不得要求将女奴之子女变成奴隶。配偶取得自己之嫁妆及其夫所给且立有遗嘱确定赠与孀妇之赡养费，并居于其夫之住宅，享有此一切以终其

身，但不得以之出卖；至她身后，仅归其子女所有。

第一七二条 倘其夫未给她以孀妇之赡养费，则应归还其嫁妆，并应就其夫之家产中给以等于一继承人之一份。倘其子女对彼虐待，欲逐之出家，则法官应调查其事，并处罚其子；此妇不应离其夫之家。倘此妇欲去，则她应将其夫所给孀妇赡养费留给其子女，而取其父家之嫁妆，并可以嫁与其所喜爱之丈夫。

第一七三条 倘此妇在其所住之处为其后夫生有子女，而后此妇死亡，则她之嫁妆应由前夫及后夫之子女均分之。

第一七四条 倘彼未为其后夫生有子女，则其嫁妆仅应由其前夫之子女得之。

第一七五条 倘宫廷之奴隶或穆什钦努之奴隶娶自由民之女，此女生有子女，则奴隶之主人不得要求将自由民之女所生之子女作为奴隶。

第一七六条 倘宫廷之奴隶或穆什钦努之奴隶娶自由民之女，当他娶她时，她会由其父家带来嫁妆以入于宫廷奴隶或穆什钦努奴隶之家，后来他们同居之后，既成家，且有〔动〕产，而后宫廷之奴隶或穆什钦努之奴隶死亡，则自由民之女应得自己之嫁妆，而所有从同居后由其夫及她自己所得之物，应分为两份，奴隶之主人得其半，自由民之女为其子女亦得其半。倘自由民之女未有嫁妆，则所有自同居后由其夫及她自己所得之物，应分为两份，奴隶之主人得其半，自由民之女为其子女亦得其半。

第一七七条 已有幼年子女之寡妇，倘欲入他人之家，则非通知法官，不得前往。当其入他人之家时，法官应调查其前夫之家事，并应将其前夫之家委托其后夫及此妇，并向他们索取文书。他们应保存房产，抚养幼年子女，并不得将家具出卖。购

买寡妇子女之家具者将丧失其銀；〔子女之〕财产应归还其主人。

第一七八条 父以嫁妆给予神姊、神妻或神妓^①，并立有文书，而在写給她的文书中倘未載明她得将其身后所遺，任便贈与，且未許其自由支配，則在父死之后，她之兄弟取得她之田园，并应按照她应有之份額，給她以谷物、油及羊毛以供应之，倘她之兄弟并未按照她应有份額給她谷物、油及羊毛以供应之，則她得将其田园交与她所认为适当之农人，其农人应供养之。她得享用田园及其父所給她之一切，終其一生；她不得以之出卖或抵偿他人；她的继承份額仅应归于她之兄弟。

第一七九条 父以嫁妆给予神姊、神妻或神妓，并立有盖章之文书，在写給她的文书中，倘載明她得将她身后所遺，任便贈与，許其自由支配，則父死之后，她得将她身后所遺，任便贈与；她之兄弟因此对她不得提出任何控訴。

第一八〇条 女为修道院中之神姊或为神妓，倘父未給她以嫁妆，則父死之后，她得从父之家产中取得等于一继承人之份額，并享用之，終其一生。至她身后所遺，仅屬於她之兄弟。

第一八一条 父以神姊、庙妓或庙貞女献神，而未給她以嫁妆，則父死之后，她得从父之家产中取得一继承份額之三分之一，并享用之，終其一生；至她身后所遺，仅屬於她之兄弟。

第一八二条 女为巴比倫馬都克之神姊，倘父未給她以嫁妆，未写給她以盖章文书，則父死之后，她得按兄弟之标准从父之家产中取得其继承份額之三分之一；她不担負义务；馬都克之神姊得以她身后所遺，任便贈与。

① 女巫之一种，专事神圣卖淫，卖淫之收入則归于神庙之金庫（一說可能是男性卖淫者）。

第一八三条 倘父給予其妾所生之女以嫁妝，并为之擇配，立有盖章的文书，則父死之后，她不得再从父之家产中取得其份額。

第一八四条 倘父未給其妾所生之女以嫁妝，且未为之擇配，則父死之后，她之兄弟应依照父家之可能性給她以嫁妝，而遣嫁之。

第一八五条 倘自由民收养被遺棄之幼儿为子，并将其撫养成人，則〔他人〕不得向法院申訴請求归还此养子。

第一八六条 倘自由民收养幼儿为子，而在收养之时，彼已认知其父其母，則此养子得归还其父之家。

第一八七条 服役宮廷之閹人(?)的〔养〕子，神妓之〔养〕子，〔他人〕均不得向法庭申訴請求归还^①。

第一八八条 倘任何手工业者以幼儿为养子，并以其手艺教之，則〔他人〕不得向法庭申訴請求归还。

第一八九条 倘收养者未以其手艺教之，則此养子得归还其父之家。

第一九〇条 倘自由民撫养其所收养之幼儿，但未将其視同自己之子女，則此受养育者得归还其父之家。

第一九一条 倘自由民撫养其所收养之幼儿，至其成家生子之后，欲将此养子逐出，則此子不应空手离去；撫养彼之父应就其财产中給他以继承份額的三分之一，而后他可以离去；但养父可不以田园房屋予之。

第一九二条 閹人(?)之〔养〕子或神妓之〔养〕子倘告撫养彼之父母云：“你非吾父”或“你非吾母”，則彼应割舌。

第一九三条 倘閹人(?)之〔养〕子或神妓之〔养〕子获知其父之

^① 此处“閹人”及“养子”皆屬疑問。

家，因而憎恶抚养彼之父母，而归其父之家，则彼应割去一眼。

第一九四条 倘自由民以其婴儿交与乳母，而此婴儿死于乳母之手，乳母并不告知其父母而易之以他人之小孩，则她应受检举，因其不告小孩之父母而易以其他小孩，她应割下乳房。

第一九五条 倘子毆其父，则应断其指。

第一九六条 倘自由民损毁任何自由民之子^①之眼，则应毁其眼。

第一九七条 倘彼折断自由民〔之子〕之骨，则应折其骨。

第一九八条 倘彼损毁穆什钦努之眼或折断穆什钦努之骨，则应赔银一名那。

第一九九条 倘彼损毁自由民之奴隶之眼，或折断自由民之奴隶之骨，则应赔偿其买价之一半。

第二〇〇条 倘自由民击落与之同等之自由民之齿，则应击落其齿。

第二〇一条 倘自由民击落穆什钦努之齿，则应赔偿银三分之一明那。

第二〇二条 倘自由民打地位较高者之颊，则应于集会中以牛皮鞭之六十下。

第二〇三条 倘自由民之子打与之同等的自由民之子，则应赔银一明那。

第二〇四条 倘穆什钦努打穆什钦努之颊，则应赔银十舍客勒。

第二〇五条 倘自由民之奴隶打自由民之子之颊，则应割其一耳。

第二〇六条 倘自由民在争执中殴打自由民而使之受伤，则此自由民应发誓云：“吾非故意毆之”，并赔偿医药费。

第二〇七条 倘此人因被毆而死，则彼亦应宣誓，如〔死者〕为自由

① 此处所称自由民之子，亦即自由民。

民之子，則彼应賠銀二分之一明那。

第二〇八条 倘〔死者〕为穆什欽努之子，則彼应賠銀三分之一明那。

第二〇九条 倘自由民打自由民之女，以致此女墮胎，則彼因使人墮胎，应賠銀十舍客勒。

第二一〇条 倘此妇死亡，則应杀其女。

第二一一条 倘彼毆打穆什欽努之女，以致此女墮胎，則彼应賠銀五舍客勒。

第二一二条 倘此妇死亡，則彼应賠銀二分之一明那。

第二一三条 倘彼打自由民之女奴，以致此女奴墮胎，則彼应賠銀二舍客勒。

第二一四条 倘此女奴死亡，則彼应賠償銀三分之一明那。

第二一五条 倘医生以青銅刀为自由民施行严重的手术，而治愈其病者，或以青銅刀割自由民之眼疮（？），而治愈其眼者，則彼应得銀十舍客勒。

第二一六条 倘〔病者〕为穆什欽努，則彼应得銀五舍客勒。

第二一七条 倘〔病者〕为自由民之奴隶，則奴隶之主人应給医生銀二舍客勒。

第二一八条 倘医生以青銅刀为自由民施行严重的手术，而致此自由民于死，或以青銅刀割自由民之眼疮（？），而損毀自由民之眼，則彼应断指。

第二一九条 倘医生以青銅刀为穆什欽努之奴隶施行严重的手术，而致之于死，則彼应以奴还奴^①。

第二二〇条 倘彼以青銅刀割其眼疮（？），而損毀其眼，則彼应以

^① 此条原文有遺漏，当将穆什欽努与奴隶分开为二事，为穆什欽努医眼而損其眼者，賠銀一明那；为奴隶开刀致死者，以奴还奴。

銀賠償此奴买价之半。

第二二一条 倘医生为自由民接合折骨，或医愈肿脹(?)，則病人应給医生銀五舍客勒。

第二二二条 倘〔病者〕为穆什欽努之子，則彼应給予銀三舍客勒。

第二二三条 倘〔病者〕为自由民之奴隶，則奴隶之主人应給医生銀二舍客勒。

第二二四条 倘牛医或羊医为牛或羊施行严重的手术，而医愈之，則牛或羊之主人应以銀六分之一舍客勒作为其报酬。

第二二五条 倘彼为牛或羊施行严重的手术，而致于死，則应賠償牛或羊之主人以其买价之四分之一(?)。

第二二六条 倘理发师未告知奴隶之主人而剃去非其奴隶的奴隶标識者，則此理发师应断指。

第二二七条 倘自由民欺騙(?)理发师，而理发师剃去非其奴隶的奴隶标識者，則此自由民应处死而埋(?)于其門內；理发师应宣誓云：“我非有意剃之”，免負其責。

第二二八条 倘建筑师为自由民建屋完成，則此人应以建筑面积一沙^①計銀二舍客勒的标准，对建筑师致送报酬。

第二二九条 倘建筑师为自由民建屋而工程不固，結果其所建房屋倒毀，房主因而致死，則此建筑师应处死。

第二三〇条 倘房主之子因而致死，則应杀此建筑师之子。

第二三一条 倘房主之奴隶因而致死，則他应对房主以奴还奴。

第二三二条 倘財物因而遭受毀損，則彼应賠償其所毀損之全部財物；且因所建之屋不坚而致倒毀，彼自己应出資重建倒毀之屋。

① 約三十五平方公尺。

第二三三条 倘建筑师为自由民建屋而其工程不固，致墙壁倒塌，則此建筑师本人应出資将墙壁加以修繕。

第二三四条 倘船工为自由民建造容积六十庫魯之船，則此人对船工应致送銀二舍客勒以为报酬。

第二三五条 倘船工为自由民造船，而施工草率，致船当年即发生漏水或其他缺陷，則船工应将此船拆毀并自費重造坚固之船，交还船主。

第二三六条 倘自由民以其船租与船工，船工不慎，致船沉沒或毀坏，則船工应以船賠償船主。

第二三七条 倘自由民雇用船工，并租賃船舶，船上装载谷物、羊毛、植物油、枣椰子或任何其他貨物，而此船工不慎，致船沉沒或船上之物毀損，則船工应賠償其所沉沒之船及船上所载全部被損毀之財物。

第二三八条 倘船工致船沉沒，但复起之于水，則彼应以銀賠償船价之半。

第二三九条 倘自由民雇用船工，則每年应付彼谷物六庫魯。

第二四〇条 倘逆流之船撞沉順流之船^①，則沉沒之船之主人应对神宣誓证明全部船上之損失，而撞沉順流之船的逆流之船应賠償船只及船上之全部損失。

第二四一条 倘自由民取牛为质，則彼应賠銀三分之一明那^②。

第二四二条——二四三条 倘自由民租賃〔牲畜〕为期一年，則彼应給牲畜主人四庫魯谷以为耕牛之租金，三庫魯谷以为乳牛(?)之租金。

第二四四条 倘自由民所租之牛或駱在原野为獅所杀，則其損失

① 逆流之船为揚帆之船，順流之船为划桨之船。

② 此条难理解。

仅由其主人負之。

第二四五条 倘自由民租牛，因不慎或毆打而致牛死亡，則彼应以牛还牛，賠償牛之主人。

第二四六条 倘自由民租牛而折断牛足或割断牛頸之血管，則彼应以牛还牛，賠償牛之主人。

第二四七条 倘自由民租牛而損伤其眼，則彼应以相当于牛价之半之銀賠償牛之主人。

第二四八条 倘自由民租牛而折断牛角，割去其尾或損伤其鼻孔，則彼应以相当于牛价之五分之一之銀賠償牛之主人。

第二四九条 倘自由民租牛，而牛为神所击而死，則租牛之人应对神宣誓，免其責任。

第二五〇条 倘牛行于街道，牴触自由民致死，則此不足作为起訴的根据。

第二五一条 倘自由民之牛有牴触之性，邻人以此告之，而此人既未鈍其角，又未系其身，如牛牴自由民之子而致死，則彼应賠償銀二分之一明那。

第二五二条 倘〔死者〕为自由民之奴隶，則彼应賠償銀三分之一明那。

第二五三条 自由民雇佣自由民在其田地上做工，以犁(?)与牲口托付之，并立約責其耕种土地，倘此自由民偷窃种子或飼料，并在其手中破获，則应断其指。

第二五四条 倘彼将犁(?), 据为己有(?)或使牲口劳累过度，則应賠償谷物之差額，因为他仅鋤地而未耕耘^①。

第二五五条 倘彼以自由民之牛出租，或盜窃种子，以致田地荒

① 此处譯文不甚可靠。

燕，則彼应受檢举，当收获之时，彼应按每一布耳凡六十庫魯之标准賠償谷物。

第二五六条 倘彼无力偿付彼所应偿之物，則应用牲口将彼撕裂(?)^①于此田中。

第二五七条 倘自由民雇佣耕者，則彼每年应給以八庫魯之谷。

第二五八条 倘自由民雇佣赶牛者，則彼每年应給以六庫魯之谷。

第二五九条 倘自由民从〔公社〕耕地盗窃灌溉工具，則彼应以銀五舍客勒賠償灌溉工具之主人。

第二六〇条 倘彼盗窃皮桶(?)或鋤头(?),則应賠銀三舍客勒。

第二六一条 倘自由民雇佣牧人牧放牛羊，則彼每年应給以八庫魯之谷。

第二六二条 倘自由民〔……〕牛或羊以(?)〔……〕

第二六三条 倘彼丧失托其牧放之牛或羊，則应以牛还牛，以羊还羊，偿还其主人。

第二六四条 倘为人放牧牛羊之牧人，收領雇金且已表示滿意，而牛羊之数减少，或增殖率减低，則彼应按成約交付增殖数額及收入。

第二六五条 倘为人放牧牛羊之牧人不誠实，变换标记，或出卖牲口，則应受檢举，彼应按其所盗窃之牛羊数，十倍偿还其主人。

第二六六条 倘畜栏与神发生关系^②或獅子噬食动物，則牧人应对神剖白其事，畜栏之主人对彼应加寬恕(?)。

第二六七条 倘牧人不慎，致畜栏中发生白血病(?),則牧人对于畜栏中因发生白血病(?)而遭受之損失应以牛羊賠償主人。

第二六八条 倘自由民租牛打谷，則其租金为谷二十卡。

① 原文另一譯法为：“应置彼于牲畜之中”。

② 意即牲口倒毙。

第二六九条 倘彼租驴打谷，则其租金为谷十卡。

第二七〇条 倘彼租羔羊〔？〕打谷，则其租金为谷一卡。

第二七一条 倘自由民租牛、车辆及赶车者，则彼每日应付谷一百八十卡。

第二七二条 倘自由民仅租车辆，则彼每日应付谷四十卡。

第二七三条 倘自由民雇用佣工，则自年初至五月，每日应付银六塞，自六月至年终，每日应付银五塞。

第二七四条 倘自由民雇用手工业者，则每日应给报酬如下：

〔……〕工	银五塞，
掘土工	银五（？）塞，
裁缝工（？）	银……塞，
石工	银……塞，
〔……〕工	银……塞，
冶金（？）工	银……塞，
木工	银五（？）塞，
皮革工	银……塞，
粗木工	银……塞，
建筑工	银……塞。

第二七五条 倘自由民租賃〔順流之船〕，则其每日之租金为银三塞。

第二七六条 倘自由民租賃逆流之船，则其每日之租金为银二又二分之一塞。

第二七七条 倘自由民租賃容积六十庫魯之船，则彼每日应付银六分之一舍客勒以为租金。

第二七八条 倘自由民购买奴婢，未满月而该奴即患癲癇（？），则买者得将其退还卖者而收回其所付之银。

第二七九条 倘自由民因购买奴婢而涉訟，則訴訟仅由卖主負責。

第二八〇条 倘自由民在敌国买到自由民^①之奴婢，回国之时，奴婢为其原主所辨識，如此奴此婢为本国子女，則应无偿而予以解放。

第二八一条 倘为外国子女，則买者应对神說明其所付之銀，則奴婢之原主得以相应之銀交与塔木卡而贖回其奴婢。

第二八二条 倘奴隶告其主人云：“你非吾之主人”，則此主人应证实其为自己的奴隶，而后其主人得割其耳。

此为确立真正福祉及仁政于国内的常胜之王汉謨拉比所制定的公正的法律。

我，汉謨拉比，无敌之王。我未尝蔑視恩利尔所賜予之黔首，而馬都克委我以牧养黔首之任，我亦未尝疏忽，我为黔首寻觅安全之居地，解决重大之困难，以光明照耀彼等。我以薩巴巴及伊絲达所賜与我的强大武器，以埃亚所賦与我的智慧，以馬都克所授与我的威力，驅逐上下^②之敌，消弭紛爭，使国家得享太平，人民栖息之所有所庇护，而无惊恐之虞。我受命于偉大之神明，而为仁慈之牧者，其王笏正直；我之恩澤广被于吾城，我保护苏美尔与阿卡德之人于我的怀抱，賴吾庇护女神及其諸兄弟之助，我得以和平統馭世人，以我的智慧保护之。

为使强不凌弱，为使孤寡各得其所，在其首領为安努与恩利尔所贊揚之巴比倫城，在其根基与天地共始終之神庙埃·沙吉刺^③，为使国中法庭便于审讯，为使国中宣判便于决定，为使受害之人得

① 指本国之自由民。

② 指两河流域上下游。

③ 巴比倫城馬都克庙名，并見上文“前言”部分。

伸正义,我以我的金玉良言铭刻于我的石柱之上,并置于我的肖像亦即公正之王的肖像之前。

我为凌驾于众王之上之王,我的言辞超群出众,我的威力莫可与敌。依天地之伟大法官沙马什的命令,我的正义必能照耀于世,遵吾主马都克的旨意,我之创制必无人可以变更。在我所爱的埃·沙吉刺中,我的名字必将永被追思。

其有涉讼的受害的自由民,务来我的肖像亦即公正之王的肖像之前,诵读我所铭刻的石柱,倾听我的金玉良言,使我的石柱为彼阐释案件,使彼获得公正的审判,使其心胸得以〔自由〕呼吸而大声(?)言曰:“吾主汉谟拉比,诚人类之慈父;彼遵守其主马都克之言,为马都克上下征讨取得胜利,以悦其主马都克之心,永远为人群造福,并以公正统治国家”。使彼以至诚在我主马都克及我女主萨帕宁特^①之前为我祝福,而保护神、女保护神、埃·沙吉刺之诸神以及埃·沙吉刺之庙砖,皆将按日在我主马都克及我女主萨帕宁特之前赞许彼之心意。

此后千秋万世,国中之王必遵从我在我的石柱上所铭刻的正义言词,不得变更我所决定的司法判决,我所确立的司法裁定,不得破坏我的创制。

果其人明达,能以公正治理其国,则彼务须崇敬我在我的石柱上所铭刻的言词。愿此石柱昭示彼以统治之道,以我所决定的司法判决,以我所确立的司法裁定,使彼能以公正之道统馭黔首,为彼等作司法判决,为彼等作司法裁定,以消灭其国中不法与奸宄之徒,赐与其人民以福祉。

我,汉谟拉比,接受沙马什真理(?)的公正之王。我的言词卓

① 女神,马都克之妻。

越，我的功业无双，惟于愚者或徒劳无益，而于智者則榮耀昭然。

果其人崇敬我在我的石柱上所銘刻之言詞，不廢除我的司法判決，不曲解我的言詞，不變更我的創制，則其人如我，亦一公正之王。願沙馬什使其王笏永存，使其得以公正之道牧養其人民。

倘其人不崇敬我在我的石柱上所銘刻之言詞，蔑視我的詛咒，不畏神靈的譴責，廢除我所決定之司法判決，變更我的創制，磨滅我所銘刻的名字而刻入自己的名字，或對此詛咒心懷畏懼而唆使他人為之，則不論其為帝為王，為城邦之長，或為其他任何有尊稱之人，願眾神之父，賜我統馭之權的偉大的安努，剝奪其貴為王者的光輝，斷其王笏，詛咒其命運；願決定命運而其命令不可更改且嘗光大我的王權的主神恩利爾，使其禍起蕭牆，消弭無術，而終趨滅亡，注定其統治動搖，國祚短暫，飢饉連年，天日無光，死不旋踵，並以有力之言宣布其城市毀滅，其人民离散，其王位滅絕，其姓名及國號無傳；願偉大的聖母寧里爾^①，她的語言在埃·庫爾備受尊重且為我的謀略的誠摯的贊助者，當恩利爾之前，在審訊及判決之中，使其案件敗訴，願聖母借吾主恩利爾之命令使其社稷傾覆，其人民絕滅，其生靈如水之流逝；願對命運的決定具有最高權力的偉大的主宰、無所不知且使我延年的神中之聖埃亞，剝奪其理智與才能，使其陷於昏聩之境，塞其河水之源，使其田土不毛，萬民無以為生；願主宰生靈的天地大法官、我所信賴的主神沙馬什，毀滅彼之王國，使其司法之權無由執行，使彼迷失路途，使其軍隊動搖，當彼祭祀占卜之時，賜彼以王統根絕、國家滅亡之惡兆，并使惡兆立即應驗。願沙馬什在上界使其生命絕滅，在下界使其靈魂干涸；願上天之主、其圓輪(?)照耀於諸神之間并為我的創造者之神新，剝

① 女神，恩利爾之妻。

夺彼之王冠与王位,使其身罹深重的罪孽与严厉的惩罚,且永不脱离其身,令彼统治之日月岁时俱在叹息悲哀之中结束,使其统治之负担沉重,注定彼之命运,虽生犹死;愿肥沃之主、天地之灌溉者、我的盟友阿达得,剥夺其天上之雨水与河源之洪流,使其国因饥馑穷困而亡,怒吼于其城市之上,使其国境洪水泛滥,土地成为丘墟;愿伟大之战士、在右侧前进的埃·库尔之长子萨巴巴,在战场之上毁灭其武器,使其白昼变为黑夜,使其遭受敌人之蹂躏;愿为我的武器开辟道路的战争与战斗之女主、爱护我的统治的仁爱的庇护女神伊丝达,在其盛怒之下,心怀愤懑,诅咒彼之王位,使其善事变成恶事,在战争与战斗之场中毁灭彼之武器,赐之以叛变与暴动,使其战士丧生,血染尘埃,积尸成堆,遍布荒野,而不加宽恕,使其披枷带锁,为敌国之囚;愿众神之中雄勇有力、赐我以胜利的无敌的战士尼尔格尔,以其伟大的威力焚烧其人民,如烈火之于芦苇,以其强大之武器斩其身軀,折其关节,如毁土俑;愿万方崇高的女王、生我的圣母宁都,灭绝彼之后嗣,使其继承无人,并使其人民绝子灭孙,愿安努之女、在埃·库尔为我祝福的宁卡拉克^①,使其关节发生重病、恶疾与痛苦万状的痼疽,医生不知其病源,綳带不能平息其痛楚,有如致命之创伤,其患实无根治之方,当彼一息尚存之时,使彼为其刚强武勇〔之日趋衰竭〕而悲痛;愿伟大的天地之神,一切安努那克,神庙之保护神,埃·巴拉之庙磚,共同以可怖之咒語,诅咒其本人,诅咒其子孙,诅咒其国家,诅咒其战士(?),诅咒其人民及其军队;愿恩利尔以其金口玉言,大声诅咒之,并立使诅咒降临其身。

(日知譯,录自《古代埃及与古代两河流域》,第90—129頁。)

① 医术女神姑拉在伊新之称。